

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1494/2531

นาย สม จิต วัด วัง  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 47,  
มาตรา 49, มาตรา 54

แม้โจทก์เป็นเพียงผู้มีมลทินมั่วหมอง ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่ากระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง จำเลยจึงสามารถเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์

อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าโจทก์ไม่มีมลทินหรือมั่วหมอง เพราะโจทก์ไม่ได้กระทำผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงการรับฟังพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการกระทำของโจทก์ ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54

จำเลยสั่งพักงานโจทก์และได้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์นับแต่วันที่สั่งให้โจทก์พักงาน ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันแรกที่สั่งพักงานเป็นต้นไป จำเลยจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างตั้งแต่นั้นมา.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยกับบังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานและให้ชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ หากไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ ขอให้จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มีส่วนร่วมในการลักทรัพย์หรือรับของโจรทรัพย์ของจำเลย จำเลยจึงมีสิทธิที่จะให้โจทก์ออกจากงาน โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่า จำเลยมีเหตุเลิกจ้างโจทก์ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'จำเลยอุทธรณ์เป็นใจความสำคัญว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้วเชื่อว่าโจทก์ทราบแล้วว่าทรัพย์ที่โจทก์ช่วยขนเป็นทรัพย์ที่คนร้ายลักมา ซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนก็สามารถติดตามทรัพย์ที่โจทก์ขนไปคืนมาได้จากบ้านนายปฏิบัติ แลก็ปรากฏว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยที่หายไป จึงเห็นได้ว่าการกระทำของโจทก์ได้กระทำการอันเป็นความผิดอาญาโดยเจตนาแก่จำเลยในความผิดฐานรับของโจร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 47 จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์' พิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลแรงงานกลางหาได้วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเป็นดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเพียงว่า 'โจทก์คงทราบแล้วว่าทรัพย์ที่ขนเป็นทรัพย์ที่คนร้ายลักมา ซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนก็สามารถติดตามทรัพย์ที่โจทก์ขนไปคืนมาได้จากบ้านนายปฏิบัติและก็ปรากฏว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยที่หายไป หากโจทก์มีความบริสุทธิ์ใจจริงก็น่าจะลงไปช่วยเหลือบ้างฯ ตามพฤติการณ์ดังกล่าวของโจทก์ฟังได้ว่า โจทก์มีมลทินหรือมัวหมองเนื่องจากการกระทำนั้น' ตามคำวินิจฉัยดัง

กล่าวคือไม่ได้ว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์กระทำผิดอาญาโดยเจตนา ต่อจำเลยผู้เป็นนายจ้าง ถือได้เพียงว่า โจทก์เป็นผู้มีมลทินหรือมัวหมองซึ่งจำเลย สามารถเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 เท่านั้น แต่กรณียังไม่ต้องด้วยข้อ 47 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครอง แรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์

ต่อไปจะได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ประการแรกว่าพนักงาน อัยการจังหวัดลำปางมีคำสั่งไม่ฟ้องโจทก์ และจำเลยได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัยโจทก์สรุปความเห็นว่าการสอบสวนไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าโจทก์กระทำผิดที่จะ ถูกปลดออกจากงานแต่มีมลทินหรือมัวหมอง โจทก์เห็นว่า เมื่อคณะกรรมการ สอบสวนของจำเลยสอบสวนแล้วไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่า โจทก์กระทำความผิดที่จะ ถูกปลดออกเท่ากับโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์จึงไม่มีมลทินหรือมัว หมอง การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์มีมลทินหรือมัวหมองเพราะมีส่วนร่วม กระทำความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรจึงเป็นการวินิจฉัยที่นอกเหนือไปจากคำ สั่งของจำเลยที่เลิกจ้างโจทก์ พิจารณาแล้วเห็นว่า การวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีมลทิน หรือมัวหมองหรือไม่นั้น จำต้องพิจารณาถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำของโจทก์ ประกอบกับการที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์มีมลทินหรือมัวหมองก็โดยฟังข้อ เท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำว่า แม้พนักงานอัยการจังหวัดลำปางจะมีคำสั่งไม่ฟ้อง โจทก์ในข้อหาฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรแต่ตามพฤติการณ์ที่โจทก์ช่วยนายวินัด ด้วยการขบถยนต์บรรทุกล่องซึ่งบรรจุน้ำมันของจำเลยที่ถูกคนร้ายลักไปนั้น ถือว่าโจทก์มีมลทินหรือมัวหมองอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าโจทก์ไม่มีมลทินหรือมัวหมอง เพราะโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและเป็นผู้บริสุทธิ์จึงเท่ากับเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงการ รับฟังพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการกระทำของโจทก์ ถือว่าเป็นการ อุทธรณ์ข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา

คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์อีก  
ประการหนึ่งว่าจำเลยสั่งพักงานโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2529 แต่มีคำสั่งให้  
โจทก์ออกจากงานวันที่ 18 สิงหาคม 2530 การสั่งพักงานไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง  
นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่พนักงาน ที่ศาลแรงงานกลาง  
วินิจฉัยว่าจำเลยสั่งพักงานโจทก์เกิน 7 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างเป็นการเลิกจ้าง โจทก์  
จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างนับแต่วันพักงานเป็นต้นไป จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า ตามคำสั่ง  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ช.222/2530 ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ได้ให้  
โจทก์ออกจากงานตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2529 อันเป็นวันแรกที่สั่งพักงานเป็นต้น  
ไปกรณีจึงถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2529ความเป็นลูกจ้าง  
นายจ้างระหว่างโจทก์จำเลยจึงสิ้นไปตั้งแต่นั้นมา โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้าง  
ตามฟ้องจากจำเลยอีก ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยต้องจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ตลอดเวลาที่พัก  
งานตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 391/2525 นั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงในคำพิพากษา  
ฎีกาที่โจทก์อ้างไม่ตรงกับคดีนี้ ในคดีดังกล่าวนายจ้างเพียงแต่สั่งพักงานมิได้มีคำสั่ง  
เลิกจ้างนับแต่วันที่สั่งให้ลูกจ้างพักงานต่อมาเมื่อลูกจ้างขอกลับเข้าทำงานนายจ้างไม่  
ยอมรับ ศาลฎีกาจึงพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในระหว่างพักงาน แต่คดี  
นี้จำเลยได้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่สั่งพักงานเป็นต้นมา ที่ศาลแรงงานกลาง  
พิพากษาให้จำเลยจ่ายเฉพาะค่าชดเชยจำนวน 36,540 บาทให้โจทก์ ศาลฎีกาเห็น  
ฟ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยและโจทก์บางข้อฟังไม่ขึ้น และบางข้อรับวินิจฉัยให้ไม่  
ได้

พิพากษายืน.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ